

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 916
der Abgeordneten Birgit Fechner
Fraktion der DVU
Drucksache 3/2297

Landesverratsprozess gegen den ehemaligen Leiter der brandenburgischen Landesvertretung in Brüssel

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 916 vom 16. Januar 2001:

Ich frage die Landesregierung:

1. Plant die Landesregierung den in der Vorbemerkung genannten ehemaligen Chef der brandenburgischen Landesvertretung in Brüssel nach Beendigung seines Prozesses wieder in den brandenburgischen Justizdienst zu übernehmen?
2. Wenn ja: Soll der unter 1. genannte Ministerialrat seine bisherige Stellung beim Justizministerium Brandenburgs wieder aufnehmen?
3. Wenn nein: Welche beamtenrechtlichen Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, damit der unter 1. und 2. genannte Ministerialrat keine Tätigkeit im Staatsdienst des Landes Brandenburg mehr ausüben darf?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten die Kleine Anfrage wie folgt:

zu Frage 1:

Die Frage einer Übernahme des Ministerialrats in den Justizdienst des Landes Brandenburg stellt sich nicht, da er bereits als Beamter auf Lebenszeit im Dienst des Landes Brandenburg steht und Bediensteter im Geschäftsbereich des MdJE ist.

Datum des Eingangs: 19.02.2001 / Ausgegeben: 26.02.2001

zu Fragen 2 und 3:

Zu den dienstrechtlichen Konsequenzen kann vor Beendigung des Strafverfahrens nicht abschließend Stellung genommen werden. Gegen den Beamten ist ein Disziplinarverfahren anhängig, in dessen Verlauf er bereits vorläufig seines Dienstes enthoben wurde. Die Disziplinarermittlungen mussten von Amts wegen gemäß § 154 LBG, § 17 Abs. 1 S. 2 BDO bis zum Abschluss des strafgerichtlichen Verfahrens ausgesetzt werden. Über Maßnahmen nach Beendigung des Strafverfahrens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da das Strafverfahren Vorrang gegenüber dem Disziplinarverfahren genießt. Sofern in dem Strafverfahren wegen Landesverrates eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verhängt wird, endet das Beamtenverhältnis kraft Gesetzes nach § 100 Landesbeamtengesetz.